।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

<u>खारेजी फैसला</u>

मुद्दा नम्बर-०८२-CY-१०३०

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८२-२२७३४

दायरी मिति- २०८२।१२।०३

फैसला मिति- २०८३।०५।२४

निर्णय नम्बर-

<u>मुद्दा- गाली बेइज्जती</u>

<u>वादी</u>

१. डोल्पा जिल्ला, काइके गाउँपालिका वडा नं.२ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने, क्यावु झाँक्रीको छोरा, वर्ष ४९ को बुद्धि बहादुर झाँक्री।

<u>प्रतिवादी</u>

१. काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ स्थित प्राइम टेलिभिजन केन्द्रीय कार्यालय, भिमसेनगोला मार्ग, काठमाडौं ।
२. प्राइम टेलिभिजनको कार्यकारी निर्देशक अं. वर्ष ५४ को ऋषि धमला।
३. प्राइम टेलिभिजनमा कार्यरत रिपोर्टर दिपक अर्याल।

<u>फिराददावीको सङ्क्षिप्त बेहोरा</u> - म धन बहादुर बुढा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) को तर्फबाट डोल्पा जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय प्रतिनिधि सभाको सदस्य, पूर्व पर्यटन राज्यमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री भई देश र जनताको सेवामा समर्पित एक निष्कलंक र सम्मानित व्यक्तित्व हुँ। विपक्षी प्राइम टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक ऋषि धमला र रिपोर्टर दिपक अर्यालले मेरो राजनीतिक साख गिराउने, मलाई जनमानसमा बदनाम गराउने र भयभित पारी नाजायज आर्थिक लाभ लिने निकृष्ट नियतले पूर्णतः झूटो, मनगढन्ते र भ्रामक समाचार प्रसारण गरेका छन्। निजहरूले म कुनै ठेकेदार नहुँदा नहुँदै पनि मलाई "ठेकेदार" भनी आक्षेप लगाउने, "अवोध महिलाको घरवास उठाएको, २ करोड भुक्तानी नदिएको र पैसा माग्दा अपहरण तथा कुटपिट गरेको" भनी प्रमाण विना मेरो व्यक्तिगत चरित्र, आचरण र ख्यातिमा गम्भीर चोट पुऱ्याई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीत गाली बेइज्जतीको

सजाययोग्य अपराध गरेकाले निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरी मलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिरादपत्र।

<u>प्रतिउत्तरपत्रको सङ्क्षिप्त बेहोरा</u>- हामी प्राइम टेलिभिजन र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक अन्तर्गत समाजमा व्याप्त अन्याय, विकृति र विसंगतिलाई उजागर गरी आम जनतालाई सुसूचित गर्ने संवैधानिक धर्म पालना गरिरहेका छौं। वादीले दाबी गरे जस्तो निजको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने वा बेइज्जत गर्ने हाम्रो कुनै पनि खराब मनसाय (बदनियत) थिएन र छैन। डोल्पा जिल्लाकी एक असाहाय र पीडित महिला आफैं रोइकराई गर्दै हाम्रो टेलिभिजनमा आएर "वादीका कारण मेरो घरवास मस्यो, मुआब्जा पाइनँ र धाकधम्की दिइयो" भनी दिएको मौखिक सूचना र प्रमाणका आधारमा मात्र आम सञ्चार माध्यमको दायित्व निभाउँदै १ मिनेट २२ सेकेन्डको प्रोमो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको हो। वादी पक्षको असन्तुष्टि र अदालतको अन्तरिम आदेशलाई सम्मान गर्दै हामीले उक्त भिडियो सामग्री तत्काले हटाइसकेको हुनाले, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएको वादीको यो झुठो र कपोलकल्पित फिराद दाबी खारेज गरी हामीलाई पूर्ण रूपमा फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने वेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र।

<u>यस अदालतको ठहर</u> - उपरोक्तानुसारको फिराददावी र प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादीको वारेस बुद्धि बहादुर झाक्रिले यस अदालतबाट तोकी पाएको मिति २०८३।०४।२० को तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद समेत व्यतित भइसकेको र प्रतिवादीले फिराददावी पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ कोद दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ। प्रस्तुत खारेजी फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल सूरक्षित राख्न नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसाद आचार्य

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

<u>फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-</u>

शाखा अधिकृत-तिर्थ राज शर्मा

इजलास नम्बर-४२

फाँट-२

इति संवत् २०८३ साल भदौ महिना २४ गते रोज ४ शुभम्.....।

फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३।०५।२४।४